

7

Santiago,

30 diciembre 2024

Resolución Exenta N°: 12019/24

Vistos:

1. Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 14° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, Decreto Supremo N° 194, de 2012, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante el Reglamento. Por su parte la reclamante individualizada en nómina adjunta, dedujo insistencia en contra de TELEFÓNICA CHILE S.A., domiciliada en Avenida Providencia N°111, Piso 2, Providencia, Región Metropolitana, en adelante la reclamada, por no ser acogido su requerimiento acerca de las alteraciones en el suministro de internet y término de contrato de internet.
2. Que, mediante Ord. N°822020, la Subsecretaría notificó, al Coordinador de Reclamos de la reclamada la circunstancia de la interposición de la insistencia, mediante transferencia electrónica de 17 de Diciembre de 2024, de acuerdo a lo señalado en el artículo 16° del Reglamento.
3. Que, mediante Ingreso Subtel N°160897, de 20 de Diciembre de 2024, consta la respuesta de la reclamada que señala que acoge parcialmente el reclamo presentado indicando que "De acuerdo con el análisis realizado en nuestro sistema comercial, asociado al RUT N°12.xxx.xxx- 5, se verifica que servicio DUO (Internet FO 200/200 + TV) se encuentra cesado desde el 21-11-2024. Cabe mencionar que no se evidencian intenciones de baja por parte de cliente en la fecha que nos señala y cliente tampoco adjunta evidencia que respalden sus dichos. Por último, se informa que cliente presenta deuda en la cuenta FA 794118547 por 02 boletas impagas N°52252500 emisión 01-11-2024 por \$36.760.-, N°52383319 emisión 01-12-2024 por \$31.316.-, por lo anterior se informa que los cobros son procedentes."
4. Que la facultad para suscribir bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones" respecto de las resoluciones que resuelven en definitiva las insistencias de los reclamos que deduzcan los usuarios en virtud de lo dispuesto en el Título II del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, está delegada en el Jefe del Departamento Gestión de Reclamos, mediante la Resolución Exenta N° 470, de 2013, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Considerando,

Que, del mérito de los antecedentes se desprenden las siguientes consideraciones:

1. Que, la materia del presente reclamo dice relación con las alteraciones en el suministro de internet y término de contrato de internet. La reclamante señala textualmente en este sentido que "Solicité en varias ocasiones terminar con el servicio contratado debido a que la calidad del servicio es mala, me han enviado asistencia técnica luego de una semana sin servicio, el problema continuó y me comentaron que me darán solución después

de largas esperas telefónicas. Me dieron como excusa falta de sistema, fuera de horario, devolverán llamado, no hay disponibilidad de atención. Fechas de contacto con la empresa: 07/10/2024, 10/10/2024, 14/10/2024, 16-11-2024, 20-11-2024, por nombrar algunos. Agregar que no tienen bien escrito mi nombre al cual me facturaron, corrección que he informé en innumerables ocasiones. Finalmente quiero que acojan mi solicitud de no cobrar el servicio desde septiembre, fecha en la cual solicité dar de baja el servicio, lo que no se concretó por excusas de parte de la empresa y porque no acogieron mi solicitud a pesar de mi insistencia. Movistar cobra por un mal servicio y mantiene a sus clientes en contra de su voluntad. Aun así me siguen cobrando. Que no me cobre desde septiembre, fecha en la cual solicité dar de baja el servicio, solicitud que no fue acogida por Movistar. \$74.421.-."

2. Que, atendido lo expresado por la reclamante en su insistencia, permiten a esta Subsecretaría estimar que la magnitud de las alteraciones que ha presentado el servicio de internet es tal que no garantiza el encontrarse prestando dicho servicio. En este sentido, de acuerdo a los dichos de la reclamante en relación a la fecha de ingreso del reclamo inicial N°9740258 del 10 de diciembre de 2024, es que se estima que dichas alteraciones en el servicio comenzaron, a lo menos, 10 de octubre de 2024, atendido lo establecido en el artículo 7° del Reglamento sobre Tramitación y Resolución de Reclamos de Servicios de Telecomunicaciones, el que señala que, *"El plazo máximo para presentar los reclamos sobre los cuales deban pronunciarse las concesionarias e ISP, será de sesenta (60) días hábiles contados desde la fecha en que el reclamante tomó conocimiento del hecho reclamado. Tratándose de reclamos que impugnen cobros, dicho plazo se contará desde la fecha máxima de pago establecida en el documento de cobro., Siendo por tanto extemporáneo el reclamo por alteraciones en el suministro de internet anterior a dicha fecha.*

3. Que, si bien la reclamada respondió dentro del plazo establecido en el artículo 16° del Reglamento, no desvirtuó los dichos de la reclamante, toda vez que no adjuntó los registros de conexiones a internet que den cuenta del efectivo suministro de dicho servicio de manera estable y regular.

4. Que, el artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones, N°18.168, en relación con el artículo 54 del Decreto Supremo N°18, de 2014, Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, señala que los ISP deberán descontar del cargo fijo mensual, a razón de un día por cada 24 horas o fracción superior a 6 horas, toda suspensión, interrupción o alteración del servicio de acceso a internet que exceda de seis horas en un día o de 12 horas continuas o discontinuas mensuales. En caso que la suspensión, interrupción o alteración exceda de 48 horas continuas o discontinuas en un mismo mes y no obedezca a fuerza mayor o hecho fortuito, el concesionario deberá además, indemnizar al usuario con el equivalente al triple del valor de la tarifa diaria por cada día de suspensión, interrupción o alteración del servicio.

5. Que, atendido el hecho que la reclamante se ha encontrado con alteraciones en el suministro internet desde el 10 de octubre de 2024, y que la empresa reclamada no acreditó en autos que la causa se deba a un hecho imputable al suscriptor, corresponde que la reclamada efectúe el descuento proporcional del cargo fijo por cada día sin suministro.

6. Que, respecto de la obligación de la reclamada de indemnizar a la reclamante con el triple del cargo fijo diario por cada día en que existió corte de servicio, cabe hacer presente que atendida la naturaleza de ésta obligación, la base de cálculo de esta operación, es decir, el valor del cargo fijo, debe considerarse en su valor neto, esto en concordancia con la

jurisprudencia administrativa del Servicio de Impuestos Internos, que ha sostenido que las indemnizaciones no constituyen un hecho gravado o afecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

7. Que, en consecuencia, no habiendo acreditado la reclamada la existencia de caso fortuito o fuerza mayor que la libere de la obligación a que hace referencia el artículo 27° de la Ley General de Telecomunicaciones y el artículo 54° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones, deberá indemnizar a la reclamante con el equivalente al triple del cargo fijo diario, durante el período de suspensión del suministro.

8. Que, para efecto de la aplicación de los descuentos y de las indemnizaciones señaladas precedentemente, la reclamada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 54° inciso 2° y 3° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones.

9. Que, respecto de la solicitud de término del contrato, el artículo 26° del Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones dispone que el suscriptor podrá poner término al contrato de suministro de cualesquiera de los servicios de telecomunicaciones incluidos en el presente reglamento, en todo momento, notificando de ello al proveedor de servicios de telecomunicaciones correspondiente, el que deberá poner término a la provisión del servicio dentro del plazo de 1 día hábil a contar del requerimiento. A partir de esa fecha dejarán de devengarse los cargos fijos asociados a los servicios cuya contratación se haya finalizado, y en el caso que el proveedor haya cobrado tales cargos en forma adelantada, deberá realizar las devoluciones proporcionales correspondientes.

10. Que, el artículo 15° letra d del mismo cuerpo reglamentario, señala que las acciones necesarias para el término y/o modificación del contrato por el suscriptor no podrán ser más gravosas que las requeridas para la contratación del servicio correspondiente.

11. Que, es menester señalar que la reclamante no acompaña antecedente alguno que dé cuenta de una solicitud formal de término de contrato, bajo los términos establecidos en el artículo 26° del citado Reglamento, por lo que se estará a la fecha informada por la reclamada como la de término de contrato, a saber, el 21 de noviembre de 2024, no procediendo cobros por uso del servicio, posteriores a dicha fecha.

Y considerando, además, lo establecido en el Artículo 19° del Reglamento, SE RESUELVE:

ACOGER PARCIALMENTE la insistencia presentada por la reclamante ya individualizada, en contra de TELEFÓNICA CHILE S.A., quien deberá descontar e indemnizar la proporción del cargo fijo establecido para el servicio reclamado por los días con alteraciones en el suministro del mismo desde el 10 de octubre de 2024 hasta el efectivo término de contrato con fecha 21 de noviembre de 2024, no procediendo cobros posteriores a esta fecha, o restituir aquella suma que hubiese sido pagada por la reclamante, con los reajustes e intereses legales, de conformidad a lo establecido en el artículo 28° del Reglamento.

El plazo para cumplir lo anteriormente señalado, será de 15 días hábiles, contados desde la notificación legal de la presente resolución. Sin perjuicio de ello, la concesionaria o ISP, deberá informar a esta Subsecretaría, en el transcurso de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la presente Resolución, la forma en que dará cumplimiento a lo dispuesto en la parte resolutive de este acto, citando o acompañando los documentos que le permitan regularizar la situación reclamada.

RECHAZAR la presente insistencia en lo relativo a una eventual solicitud de término de contrato en septiembre de 2024, atendido lo señalado en el considerando 11°.

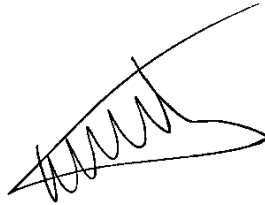
Dando cumplimiento a lo señalado en el inciso 4° del artículo 41° de la Ley N°19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de la Administración del Estado, este Organismo Público hace presente que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 59° del mismo cuerpo legal, asiste a la parte que se considere agraviada en todo o parte por la presente resolución, el derecho de presentar recurso de reposición ante este Organismo, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde su notificación. Lo anterior es sin perjuicio de los otros recursos de impugnación que la ley señalada le franquea, en los términos y plazos allí señalados.

Anótese y notifíquese a la reclamada y a la reclamante en forma legal.

Por orden del Subsecretario de Telecomunicaciones, resolvió don Danny Saavedra Silva, Jefe del Departamento de Gestión de Reclamos.

ROL N°: 1090758/24

OGL

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final upward stroke, positioned below the text 'OGL'.